[٢٦] أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ[1]

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ عرف

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ أَبُو زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ». شيخ سهر سهر

---

(١) وفي نسخة: "عن رسول الله ﷺ" بعد قوله: "أبواب الأشربة".

سهر: قوله: وكل مسكر حرام: هذا متفق عليه، إلا أن أبا حنيفة يقول فيما سوى الخمر: إنه حرام بالسكر، والآخرون يقولون: إنه حرام مطلق؛ لأن كل مسكر خمر عندهم. (اللمعات)

قوله: وهو يدمنها: أدمن الشيء: أدامه. قوله: لم يشربها في الآخرة: إما كناية عن عدم دخول الجنة، أو المراد حرمانه عن هذه النعمة، لكن ينبغي أن لا يشتهيه، وإلا ففي الجنة ما تشتهيه الأنفس، ويمكن أن يكون - والله أعلم - مدمن الخمر في الدنيا محرومًا مع الاشتهاء؛ جزاء على عمله، وعلى كل تقدير حرمانه عن ذلك نقصان عظيم. (اللمعات)

عرف: قوله: باب إلخ: أقول: إن هذه المسألة لم أجد فيها ما يشفي الصدور، ونقل أن الكرخي صنف في هذه المسألة كتاباً مستقلاً، لكنا ما وجدناه.

تعريف الخمر عند الأئمة وبيان أحكامها وأقسام الأشربة وأحكامها عند الأئمة: الخمر عند أبي حنيفة وأبي يوسف: عصير العنب إذا غلى (*جوش مارا*) واشتد (*تيز ہوا اور اٹھا*) وقذف بالزبد، فأحكامها عشرة مذكورة في "الهداية"، =

شيخ: قوله: كل مسكر خمر: يعني خمر حكما لا لغة؛ لأن الخمر في اللغة اسم لعنب غير مطبوخ، وعندنا ما سوى الخمر الحقيقي لا يحرم إلا إذا بلغ حد السكر، وعندهما كل ما أسكر - قليله وكثيره - حرام، وحكمه حكم الخمر الحقيقي، والفتوى على قولهما، وأبو حنيفة رحمه الله أجاز القليل للتقوّي على العبادة بشرط أن لا يكون قليله مفضيًا إلى الكثير، ويؤيّد بعض آثار الصحابة رضي الله عنهم أبا حنيفة رحمه الله، إلا أن كثرة الروايات والفتوى الصريح يدل على عموم الحرمة، فلذا أفتى المتأخرون على قولهما خصوصًا في زماننا.

.....

عرف = منها أن مستحلها كافر، وأنها نجسة غليظة، وأن قليلها وكثيرها حرام، وإن شاربها محدود أسكر أم لا، وسواها أشربة ثلاثة، قليلها وكثيرها حرام، وفي رواية: نجسة خفيفة، وفي رواية: غليظة. أحدها: الطلاء: وهو عصير العنب المطبوخ الذي ذهب بطبخ ثلثاه واشتد، والخمر لا يطبخ، وللطلاء تفسير آخر. وثانيها: المسكر. والثالث: النقيع. وهذه الثلاثة والخمر تسمى بالأشربة الأربعة، ويكون قليلها وكثيرها حراماً، ولا يطلق لفظ الخمر إلا على الأول من الأربعة.

وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شيء من الحبوب والثمار والألبان، وتسمى هذه الأقسام بالأنبذة، وحكمها ما ذكروا أن القليل أي القدر الغير المسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوي على العبادة، وحرام بقصد التلهي، والكثير أي القدر المسكر منها حرام، وهذا مذهب الشيخين للأحناف، ومعه وكيع بن جراح وسفيان الثوري، ولكنه لعله رجع سفيان عنه.

وفي "الهداية" عن الأوزاعي أيضاً وفاق أبي حنيفة رحمه الله في الجملة، وبعض الصحابة أيضاً، وإن تأولت الخصوم أقوالهم، وأئمة آخرون أيضاً موافقون للشيخين في الجملة، وأما الشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن الحسن وجمهور الصحابة رضي الله عنهم فذهبوا إلى أن المسكر المائع من كل شيء يحرم قليله وكثيره، أسكر أم لم يسكر. والمسكر الجامد ليس بخمر، وأفتى أرباب الفتوى منا بقول محمد بن الحسن رحمه الله.

وأما أرباب اللغة فيشيدون أقوال أئمتهم، ذكر صاحب "القاموس" الشافعي معنى الخمر موافق الجمهور، وذكر مذهب أبي حنيفة بـــ"قيل"، وذكر الزمخشري معنى قول أبي حنيفة، وقال: ليس في اللغة إلا هذا، ومن المعلوم أن الزمخشري أعلى من صاحب "القاموس"؛ لأنه إمام اللغة. أقول: عندي أن أصل معنى الخمر لغة ما قال أبو حنيفة، ولكنه مستعمل في معنى الحجازيين أيضاً، والمعنيان على الحقيقة، ويمكن للجمهور أن يقولوا: إذا ذكر الشارع حكم ما زعمتموه خمراً وحكم غيره واحدا فأي اعتراض؟

شرح صنيع الزمخشري وبيان شواهد أبي حنيفة رحمه الله من اللغة: **تنبيه**: قد يذكر الزمخشري في "أساس اللغة" معنى اللفظ، ثم بعده يقول: ومن المجاز إلخ، وليس مراده المجاز المتعارف في ما بينا، بل مراده استعماله في المشتقات والتوسعات؛ فإن اللفظ الواحد يشتق منه ألف مشتقات بل أزيد، ونظير استعمال الخمر في المعنيين حقيقة أن في الفارسية معنى **گل**: **پھول گلاب** إذا استعمل مطلقاً، ولو كان مقيداً فالاعتبار للقيد نحو (**گل نرگس**) أو غيره، والاستعمالان حقيقيان، هذا ما بدا من شواهد أبي حنيفة رحمه الله من اللغة ما قال المتنبي:

فإن في الخمر معنى ليس في العنب

وقال أبو الأسود الدؤلي أستاذ الحسنين رضي الله عنهما:

دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها =

.....

عرف = فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها

ويقول شاعر آخر متدين:

وإني لأكره تشديد الرواة لنا فيه ويعجبني قول ابن مسعود

قال ابن مسعود ﷺ بمثل ما قال أبو حنيفة، ثم أقول مغيّراً عبارتهم لا غرضهم، وذلك يجدي شيئاً، قالوا: إن ما سوى الأشربة الأربعة حلال قليله على قصد التقوي على العبادة، ويحرم على قصد التلهي.

وأقول مغيراً عبارتهم: إن ما سوى الأربعة حرام إلا قدر قليل بقصد التقوي على العبادة، والفرق أن عبارتهم تشعر أن الأصل الإباحة، والحرمة بعارض التلهي، وعلى ما قلت تشعر بأن الأصل الحرمة، وإنما الحلال قدر قليل بقصد التقوي على العبادة، فإذن يكون التقوي مثل التداوي، فيحول الأمر إلى باب التداوي، ولا تكون الأحاديث الوافرة مخالفة لأبي حنيفة، وهذا يكون شبيه قولنا: إن الميتة حرام إلا عند الاضطرار، فيكون التقوي على العبادة مخصوصاً ومستثنى، ونطالب دليل التخصيص فسأبينه، فيكون جميع أحاديث "المسكر حرام" على ظاهرها، مثل أن يقال: إن الميتة حرام.

وفي كتب الحنفية: إن شرب الماء على حكاية شرب الخمر حرام، ووجدت لقولهم هذا دليلا قول أبي هريرة ﷺ مثل قولنا في "مدخل ابن الحاج المالكي"، وقال بعض الحنفية: إن كل محرم يكون بعض جنسه حلالاً، فيكون النبيذ حلالاً من جنس الخمر الذي حرام، ومن نظائره الحرير أنه حرام، ويجوز قدر أربعة أصابع للرجال، وكذلك الذهب والفضة. ووجدت لقولهم دليلاً من قول بعض السلف عن بعض أهل البيت، أنهم ذكروا مثل ما ذكر بعض الأحناف، وقال: إن نهر طالوت كان كثيره حراماً وقليله حلالاً، فعلم أن لقول ذلك البعض من الحنفية أصلاً.

أدلة الحنفية: وأما أدلة الحنفية فمنها ما أخرجه أبو داود في باب الأوعية: فإن اشتد فاكسروه بالماء وإن أعياكم فأهرقوه، وسنده جيد، وقيل في الجواب: إن الاشتداد الغلظة لا الإسكار، وهذا مهمل؛ لأن الاشتداد المستعمل في المسكرات والأنبذة بمعنى المسكر، كما في "مسلم": ينبذ حتى يشتد. قيل: إن المراد بالاشتداد الحموضة. وأقول: أي فائدة في الإهراق في هذه الصورة؛ فإن دفع الحموضة ممكن بالماء أيضاً، والماء المختلط بالنبيذ يكون أصلح من الماء القراح، فأيّ نفع في الإهراق؟ ولأبي حنيفة آثار عمر ﷺ في "موطأ مالك" طبخوا حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث إلخ، وفيه قال عبادة بن الصامت: أحللتها والله. وله أثر ابن عمر ﷺ في "البخاري" في كتاب المغازي، وله أيضاً ما في "الطحاوي" أثر عمر الفاروق ﷺ عن فهد، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش إلخ: أن نبيذاً له عرام، فذكر شدة لا أحفظها إلخ بسند صحيح، وفي "الطحاوي" لفظ "وله غرام" بالغين المعجمة، وهو غلط، والصحيح بالعين المهملة، كما قال النحاس في "كتاب الناسخ والمنسوخ" تلميذ الطحاوي، وهو الذي أجاب عن أدلتنا جميعها من جانب الجمهور. =

.....

عرف = وقال الحافظ: إن هذا أصح الآثار، وفيه حدثنا روح بن الفرج، حدثنا عمرو بن خالد إلخ: فشربت من نبيذه، وكان أشد النبيذ. وفيه: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أبو صالح حدثني الليث إلخ. وأسانيد الكل صحاح، وفي سند الثالث معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الليثي، وهو سهو الكاتب، والصحيح التيمي، وله آثار أخر في "كتاب الآثار" لمحمد بن الحسن رحمه الله قوية السند، وأجاب الجمهور، بعض الأجوبة نافذ لا البعض الآخر، وأجاب الحافظ عما أخرجه أبو داود في "الفتح" بأن الاشتداد لم يكن واقعاً، بل كان خوف الاشتداد، ولقوله نفاذ، سيما إذا كان في "الدارقطني" عن أبي هريرة رضي الله عنه لفظ خشية الاشتداد.

وأما جواب أثر "الموطأ" فنقول: إن ذكر الإسكار ليس فيه، فالجواب: أن مراد عبادة أن نبيذ التمر أو العنب لا يكون دائم البقاء إلا أن يصير خمراً أو خلاً، وإذا طبخ فيصير دائم البقاء، فإما يصير خلًا وهو حلال، أو خمراً فيكون حراماً، والناس يشربونه على إفتائك، ويكون حلواً، فالحاصل أنه يصير مسكراً بعد مدة يسيرة، فيشربه الناس ويزعمون أنه حلو، ويسكرهم هذا، فهذا الأثر لم يتعرض إليه الحافظ، لكنه تعرض إلى آثار الطحاوي، والجواب بأن المراد من الشدة الحموضة فبعيد، وأما قول: إن الشدة شدة الحلاوة فخلاف ما يستعمل الاشتداد في المسكرات، فالحاصل أن الحافظ لم يتيسر له الجواب من آثار الطحاوي.

وأقول: إن الباب باب النصوص من القرآن والأحاديث وضروريات الدين، فلا بد من محامل تلك الآثار، ولكنها تكفي الاعتذار من جانب أبي حنيفة رحمه الله، وما في "النسائي" عن راوٍ "أن نبيذ عمر رضي الله عنه كان صار خلًا" فإنما هو رأيه.

وأقول: إن عصير العنب والتمر لو كان مزاً وقارصاً فلا منع فيه، والله أعلم. ولا يمكن قول الحافظ في المرفوع محملاً لآثار الطحاوي عن عمر رضي الله عنه؛ فإن في الألفاظ تصريح أنه صار مشتداً، لا أنه قرب الاشتداد. ولأبي حنيفة أثر آخر أيضاً، وهو أن رجلاً شرب النبيذ من نحية الفاروق الأعظم رضي الله عنه وأسكر، فحدَّ، فقال: يا أمير المؤمنين، إني شربت من شنتك، فقال عمر رضي الله عنه: حددتك من الإسكار.

أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل أن رجلًا عب في شراب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق المدينة، فسكر فتركه عمر رضي الله عنه حتى أفاق، فحده، ثم أوجعه عمر رضي الله عنه بالماء فشرب منه، قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المزاد، وهو عامل له على مكة، فاستأخر عمر رضي الله عنه حتى عدا الشراب طوره فدعا به عمر رضي الله عنه فوجده شديداً، فصنعه في الجفان، فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس.

وأعلى الأشياء من جانب أبي حنيفة رحمه الله اعتذاراً ما أخرجه الطحاوي مرفوعاً قال: اشربا ولا تسكرا. ويمكن أن يقال: إن المراد بـــ"اشربا" الأنبذة لا الماء أو اللبن أو غيرهما، لكن في الطحاوي"، و"النسائي": "ولا تسكرا" فلا حجة لنا، وقال النسائي: إن لفظ "ولا تسكرا" وهم الراوي، والفرق بين "لا تسكرا" و"لا تشربا مسكراً إلخ" واضح، =

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعُبَادَةَ وَأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ وابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ مَوْقُوْفًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

عرف = ولكن حكم النسائي بأنه وهم الراوي غير متيقن، وأطنب الطحاوي في المسألة ما لم أجد ذلك التفصيل في غيره من الروايات، ورأيت في كتاب أن النسائي قد رمي في النبيذ بأنه كان يشرب على مذهب العراقيين، لعله أطنب لهذا الاتهام، و لم أجد الشفاء فيما ذكر أهل كتبنا، لكن في "عقد الفريد كتاب الأدب" شيء زائد على ما في كتبنا، ونقل التوسيعات في النبيذ من السلف الكبار.

وإني لم أجد رواية عن الشيخين موافقا لمحمد، ولو وجدت لقطع بها وإن كانت شاذة، ولكن لم أجد مع التتبع الكثير، وأما ما وقع في "نظم ابن وهبان" فزعمه بعض العلماء أنه مروي عن الشيخين موافق محمد، والحال أنه ليس مراده ما زعموه، بل مراده أن وقوع الطلاق مروي عن الثلاثة لا حكم النهي عن قدر قليل من الأشربة، فادره؛ فإنه زل فيه الأقدام، وشعر "نظم ابن وهبان" هذا:

ويمنع عن بيع الدخان وأوقعوا طلاقاً لمن من مسكر الحب يسكر

وعن كلهم يروى وأفتى محمد بتحريم ما قد قل وهو المحرر

وزعموه أن المروي عن الكل تحريم ما قد قل، والحال أن المروي هو وقوع الطلاق.

قصة أبي حفص الكبير: في شرح "الهداية" أن أبا حفص الكبير أفتى بحرمة النبيذ، فقيل له: خالفت أبا حنيفة، فقال: ما خالفته؛ فإنه يحرمه إذا كان للتلهي، وأناس الزمان يشربونه على التلهي.

وجوب العمل بما قال الجمهور والإمام محمد ﷺ: واعلم أن ما ذكرت جميعه كان أكثر مما ذكره مصنفونا، ومع ذلك أعترف أنه كان على طريق الكلام والمناظرة بالخصم، ويجب العمل بما قال الجمهور ومحمد بن الحسن ﷺ، وأعلى ما وجدت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ﷺ أن ما في شروح "الهداية" قال أبو حنيفة: لو أعطيت جميع ما في الدنيا ومثلها لأشرب قطرة نبيذ فلا أشربه؛ فإنه مختلف فيه، ولو أعطيت جميع ما في الدنيا لأحرم النبيذ، لا أحرمه؛ لأنه مختلف فيه. هذا أعلى ما في الباب، وأعلى ما يشفي الصدر، وعن أبي يوسف ﷺ ما رواه أبو جعفر النحاس في "كتاب الناسخ والمنسوخ". قال أبو يوسف: وفي نفسي في هذه الفتيا كأمثال الجبال، ولكن عادة البلد أي كوفة هذا، والله أعلم وعلمه أتم، وراجع "المبسوط" من الرابع والعشرين.

١٩٣٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ (قوت) شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ (سهر مصغران) أَرْبَعِيْنَ (سهر) صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه. فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه.

فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ (سهر عرف) لَمْ يَتُبْ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ». قِيْلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيْدِ أَهْلِ النَّارِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (ريم) وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر: قوله: لم تقبل له صلاة إلخ: أي لم يكن له ثواب، وإن برئ الذمة وسقط القضاء بأداء أركانه مع شرائطه، كذا قالوا، وتخصيص الصلاة بالذكر للدلالة على أن عدم قبول العبادات الأخر مع كونها أفضل بطريق الأولى.
قوله: صلاة أربعين: بالإضافة، أو بغيرها وظرفية "أربعين".
قوله: أربعين صباحًا: المتبادر إلى الفهم من هذه اللفظة أن المراد صلاة الصبح، وهي أفضل الصلوات، ويحتمل أن يراد به اليوم، أي صلاة أربعين يومًا. قوله: فإن تاب لم يتب الله عليه: أي لم يقبل توبته، وهذا تشديد وتهديد؛ لأن قبول التوبة إذا وجدت بحقيقتها واجب فضلاً من الله تعالى، أو المراد: لم يوفقه الله للتوبة ويموت مصرًّا، وهذا أيضًا في التحقيق مبالغة، والله تعالى أعلم، كذا قاله الشيخ في "اللمعات شرح المشكاة".

قوت: قوله: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا: ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعضائه أربعين يومًا، نقله ابن القيم في "الهدي".

عرف: وجه عدم قبول التوبة: قوله: فإن تاب لم يتب الله عليه إلخ: التوبة الناصحة الخالصة تقبل في أي مرة كانت، في أي حين كانت، لكنه لما عاد في المرة الرابعة يدل صنيعه على أنه لم يتب توبة نصوحة.

(٢) بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عرف

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ سهر قوت، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».*

١٩٣٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». هَذَا حَدِيثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي مُوسَى وَالْأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ وَدَيْلَمَ وَمَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقُرَّةَ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنهم.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَهُوَ حَرَامٌ»: [هَذَا حَدِيثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ.]

سهر: قوله: البتع: [بكسر موحدة وسكون فوقانية وقد تفتح نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن. (المجمع)]

قوت: قوله: البتع: بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من فوق وعين مهملة، نبيذ العسَل.

عرف: **بيان قدح ابن معين في قوله: "كل مسكر حرام"**: قوله: باب إلخ: قال صاحب "الهداية": إن ابن معين قدح في هذه الجملة، قال الزيلعي رحمه الله: لم أجد قدح ابن معين، ومر عليه الحافظ، وقال: إن الحافظ جمال الدين الزيلعي أكثرهم تتبعاً، وهو يعترف بأنه لم يجد قدح ابن معين. وأقول: أنا أيضاً لم أجد قدح ابن معين، نعم، قدح إبراهيم النخعي موجود في "كتاب الآثار" لمحمد بن الحسن رحمه الله إلا أني رأيت في "مسند الخوارزمي"، وله مهارة كاملة واطلاع تام، وردّ على الخطيب البغدادي، وفيه نقل قدح يحيى بن معين، لكنه لم يذكر مأخذه، لو ذكره لكان أولى وأفيد.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَكِلَاهُمَا صَحِيْحٌ. وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(٣) بَابُ مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

١٩٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ». سهر حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﷺ.

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ مَهْدِيِّ ابْنِ مَيْمُوْنٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ». قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيْثِهِ: «الْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ». سهر

سهر: قوله: فقليله حرام: لأنه يؤدي إلى الكثير عادةً، فوجب الاجتناب عنه. (اللمعات)

قوله: ما أسكر الفرق: الفرق: وهو مكيال أهل المدينة يسع ثلاثة آصع، أو يسع ستة عشر رطلاً، والمراد بالفرق وملء الكف: الكثير والقليل، وليس بتحديد كما في الحديث السابق. (اللمعات)

قوله: الحسوة منه حرام: هو بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرةً، وبالفتح: المرة. (مجمع البحار)

حلي: قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام: قلت: انعقد الإجماع عليه.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَالرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ. وَأَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ، وَيُقَالُ: عُمَرُ بْنُ سَالِمٍ.

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبِيْذِ الْجَرِّ شيخ

١٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ، إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي سَعِيْدٍ وَسُوَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

شيخ: قوله: نبيذ الجر: حرمة نبيذ الجر منسوخة عند الجماهير من العلماء، وعند البعض ليست بمنسوخة، والجمهور يقولون: إن التشدّد كان في وقت تشدّد الحرمة من الخمر، وهو أوّل الإسلام، ثم لما رسخ الحرمة في صدور قلوب المؤمنين، أجاز عليه السلام، وأيضًا وجه المنع عن النبيذ في الجر أن فيه خوف أن يسكر، و لم يعلمه الرجل فيشرب، ويقع في الإثم، وأيضًا أن الظروف مذكرات، والآن قد انتفت جميع هذه الوجوه.

في الانتباذ للنبي ﷺ روايات مختلفة، في بعضها: أن النبي ﷺ كان يشرب في الصبح ما ينبذ في أول الليل، ويشرب ما ينبذ في أول الصبح وقت الليل، وفي بعضها: أنه عليه السلام كان يشرب بعد ثلاثة أيام، ولا تعارض بينهما؛ فإن هذا بحسب اختلاف الأزمنة والموسم واختلاف الأمكنة والظروف. الغرض أنه عليه السلام يشرب قبل أن تبلغ حدّ السكر، ولا تعيين في المدة.

* * * *

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ

سهر: أي المنقور

١٩٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الأَوْعِيَةِ - وَأَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا - قَالَ: نَهَى سهر رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ. وَنَهَى عَنِ النَّقِيْرِ وَهِيَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا أَوْ يُنْسَجُ نَسْجًا، سهر قوت .....

سهر: قوله: والحنتم: [هي جرار مدهونة خضر تحمل الخمر فيها إلى المدينة. نهي عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل وهنها.] قوله: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة إلخ: لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما يستنقع؛ لأنها غليظة لا يترشح منها الماء، ولا ينفذ فيها الهواء، فلعلها تغير النقيع في زمان قليل، ويتناوله صاحبه على غفلة، بخلاف السقاء؛ فإن التغير فيه يحدث على مهل. وقيل: هذه الظروف كانت مختصة بالخمر، فلما حرمت الخمر حرم النبي ﷺ استعمال هذه الظروف؛ فإن أثر الخمر ما زال عنها. وأيضًا في ابتداء تحريم شيء يبالغ ويشدّد؛ ليتركه الناس مرةً، فإذا تركه الناس يستقر الأمر ويزول التشديد بعد حصول المقصود. هذا، وذهب مالك وأحمد إلى أن تحريم الانتباذ في هذه الظروف باقٍ لم ينسخ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما استثنى عن الانتباذ فذكره، فلو نسخ لم يذكره، ويرد بأنه لم يبلغه النسخ، فلا يكون إيراده له حجة على من بلغه، كذا في "المرقاة".

قوله: أو ينسج نسجا: قال في "المجمع": كذا في "مسلم" و"الترمذي". قيل: صوابه بحاء مهملة بمعنى أن ينحى عنها قشرها ويلمس ويحفر. وقيل: النسج: ما تَحاتَّ عن التمر من قشره وأقماعه مما يبقى في أسفل الوعاء. قال النووي: هو في معظم الروايات بسين وحاء مهملتين، أي يقشر ثم ينقر فيصير نقيرًا، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ بالجيم، وعن القاضي وغيره: هو تصحيف، وادّعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ "مسلم" وفي "الترمذي" بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ "مسلم" بالحاء، انتهى كلام النووي. =

قوت: قوله: أو ينسج نسجا: قال العراقي: هكذا في سماعنا بالجيم، وكذا وقع في بعض نسخ "مسلم". وقال القاضي عياض: إنه تصحيف، والصواب بالحاء المهملة، أي يقشر، من القشر.

وَنَهَى عَنْ المُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ وَسَمُرَةَ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَمَيْمُوْنَةَ ﷺ. هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

أي المطلى بالزفت وهو القير

بفتح الميم

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الظُّرُوْفِ

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوْفِ، وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الظُّرُوْفِ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الْأَنْصَارُ، فَقَالُوْا: لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ. قَالَ: «فَلَا إِذًا». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر = أقول: وغالب نسخ "الترمذي" بالجيم، وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب "النهاية"؛ فإنه قال: هكذا جاء في "مسلم" و"الترمذي" أي بالجيم، هذا ما نقل شيخنا من كتاب العرب.

* * * *

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّقَاءِ *

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ (سهر) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ (سهر) أَعْلَاهُ، لَهُ عَزْلَاءُ (سهر)، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً وَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَيْضًا.**

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيم عَطْوَة: [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ شُعَيب الْأَرْنَؤُوط بَدْلَ قَوْلِهِ: «وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَيْضًا»: [عَنْ عَائِشَةَ ﵂].

سهر: قوله: ننبذ لرسول الله ﷺ: نبذت التمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا، وأنبذته: اتخذته نبيذًا، والنبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير. (مجمع البحار)

قوله: يوكأ: [من الإيكاء، وهو الشد.] قوله: عزلاء: [بفتح المهملة ممدودة، فمه الذي يفرغ منه الماء. (مجمع البحار)]

* * * *

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُبُوْبِ الَّذِي[1] يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ

عرف

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنْ الشَّعِيْرِ خَمْرًا، وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنْ الزَّبِيْبِ خَمْرًا، وَمِنْ العَسَلِ خَمْرًا». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

سهر حلي

---

(١) وفي نسخة: "التي" بدل قوله: "الذي".

سهر: قوله: إن من الحنطة خمرًا: اعلم أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما من الأشياء الخمسة التي سبق ذكرها آنفًا، بل قالوا: ليس منحصرًا في هذه الخمسة أيضًا، هذا هو الذي عليه الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير السلف والخلف، قالوا: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

غير أن الإمام الأجل أبا حنيفة رحمه الله خصّ اسم الخمر بالني من العنب إذا اشتدّ وقذف بالزبد، وادّعى على أن ذلك هو المعروف عند أهل اللغة، فإنهم لا يطلقون الخمر على غيره، وقال: هو حرام قليله وكثيره، أسكر أو لا، وأما ما سواه من المسكرات فهي حرام لعلة الإسكار، وليست بنجس، وليس قليلها حراما، ولا يكفر مستحلها؛ فإن حرمتها اجتهادية لا قطعية، ونجاستها خفيفة في رواية، وغليظة في أخرى، ويجب الحدّ بها إذا أسكر، بخلاف ماء العنب؛ فإن نجاستها غليظة رواية واحدة، ويكفر مستحلها، ويجب الحد بشرب قطرة منها، كذا في "اللمعات"، هذا مختصر منه.

عرف: **بيان الإطلاقين للخمر وتوجيه قول أنس** رضي الله عنه: قوله: باب إلخ: اعلم أن للخمر إطلاقين، عمومي وخصوصي، فلا يخالف حديث الباب أبا حنيفة رحمه الله في أن الخمر هو عصير العنب، وأخذت الإطلاقين من كلام الطحاوي، وأما قول أنس رضي الله عنه: "وإنها لخمرنا يومئذ"، فيحتمل أن يكون أراد بذلك ما كنا نخمر إلخ، وفي روايات عديدة صراحة الإطلاقين.

حلي: قوله: إن من الحنطة خمرا: قلت: لا ينفي قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن مقصود الحديث بيان الحكم لا اللغة.

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ نَحْوَهُ. وَرَوَى أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ الحِنْطَةِ خَمْرًا، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ.

١٩٤٧ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: إِنَّ مِنْ الحِنْطَةِ خَمْرًا. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: لَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بِالْقَوِيِّ.*

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيْرٍ السُّحَيْمِيُّ (قوت) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو كَثِيْرٍ السُّحَيْمِيُّ هُوَ الْغُبَرِيُّ (قوت)، وَاسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُفَيْلَةَ.**

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بِالْقَوِيِّ»: [الْحَدِيْثِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غُفَيْلَةَ»: [وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ هَذَا الْحَدِيْثَ.]

قوت: قوله: السحيمي: بضم السين والحاء المهملتين، مصغر، نسبة إلى بني سحيم بطن من بني حنيفة.
قوله: الغبري: بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وراء، نسبة إلى بني غبر.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

شیخ

نیم پختہ ہندی گدرا

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سہر

١٩٥٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ البُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنْ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنْ الجِرَارِ أَنْ يُنتَبَذَ فِيْهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّهِ رضي الله عنهم. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

جمع جرة

سهر: قوله: نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا: وكذا قوله في الحديث الآتي: "نهى عن البسر والتمر أن يخلط"، قال الطيبي: إنما نهى عن الخليط، وجوّز إنباذ كل واحد وحده؛ لأنه ربما أسرع التغير إلى أحد الجنسين، فيفسد الآخر، وربما لم يظهر، فيتناوله محرّمًا، قال مالك وأحمد: يحرم شرب نبيذ خلط فيه شيئان وإن لم يسكر؛ عملاً بظاهر الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة: لم يحرم إن لم يكن مسكرًا، وهو القول الثاني للشافعي.

شيخ: قوله: خليط البسر والتمر: جائز عند الأحناف كما علم من الروايات إثبات الاختلاط للنبي ﷺ ولكن بشرط أن لا يفضي إلى الإسكار، ووجه الامتناع أن في الاختلاط مظنّة أن يتعجل السكر، وإن أمن من هذه المظنة فلا بأس فيه.

* * * *

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

١٩٥١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ ﷺ اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ (سهر)، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَالْبَرَاءِ وَعَائِشَةَ ﷺ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ.

(١١) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى (سهر) أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. فَقِيلَ: الْأَكْلُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ عَطْوَة: [أَشَرُّ] بَدَلَ قَوْلِهِ: «أَشَدُّ».

سهر: قوله: والديباج: [تخصيص بعد تعميم، وهو الثياب من الإبريسم، معرب، وقد تفتح داله. (المجمع)]
قوله: نهى أن يشرب الرجل قائمًا: هذا النهي محمول على كراهة التنزيه، أو هو من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو الأحوط والأولى، وليس نهي تحريم حتى يعارضه ما روي: أنه فعل خلاف ذلك مرة أو مرتين، وسيأتي بيانه في الحاشية.

عرف: المراد من النهي عن الشرب قائما: قوله: باب إلخ: النهي إنما هو إرشاد وشفقة كما يدل ما في باب الرخصة فيه، وقوله: "نأكل على عهد رسول الله ﷺ، ونحن نمشي" في الباب اللاحق ليس معناه الأكل قائماً، بل المراد أن تلقي اللقمة في فمك في ختم الطعام، وتمشي وتلقمها وتختمها ماشياً، وإلا فالأكل ماشياً كما هو ظاهر اللفظ خلاف المروءة.

هَذَا حَدِيْثٌ* صَحِيْحٌ.

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ، عَنْ الجَارُوْدِ بْنِ الْعَلَاءِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ (سهر) قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ جَارُوْدٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ الجَارُوْدِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ضَالَّةُ (سهر) الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ». وَالْجَارُوْدُ ابْنُ الْمُعَلَّى** يُقَالُ: ابْنُ الْعَلَاءِ، وَالصَّحِيْحُ ابْنُ الْمُعَلَّى.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَالْجَارُوْدُ بْنُ الْمُعَلَّى»: [الْعَبْدِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ...].

سهر: قوله: عن قتادة إلخ: [يعني بلا واسطة بين قتادة وبين أبي مسلم.]

قوله: ضالة المسلم حرق النار: هو بالحركة لهبها، وقد يسكن، يعني أخذ شيء مفقود من حق المسلم بنية التملك لا للتعريف سبب حرق النار. ومثله في "النهاية"، والله أعلم، كذا قال مولانا قدس سره.

* * * *

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ. وَرَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ وَأَبُو الْبَزَرِيِّ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عُطَارِدٍ.

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ. سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ ﷺ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: وهو قائم: واختلف في جواز الشرب قائما؛ لورود النهي كما في "مسلم" وغيره: "أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائمًا"، بل في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: لا يشربن أحدكم قائمًا، فمن نسي فليستقئ، فمنهم من جعل النهي ناسخًا، ومنهم من جعله منسوخًا، ومنهم من جعله نهي تنزيه، ويرده ما في بعض الروايات أن عليا ﷺ شرب قائمًا فضل ماء وضوئه - بمعنى النظافة لا الوضوء الشرعي - ثم قال: إن ناسًا يكرهون - يعني الشرب قائمًا - وإن رسول الله ﷺ صنع كما صنعتُ.

والأحوط الاجتناب عن الشرب قائمًا، سيما إذا لم يكن يشتد إليه حاجة، كذا في "شرح الشمائل لعصام ﷺ". قال علي القاري: ويمكن التوفيق بينهما أن يكون القيام مختصًّا بماء زمزم وبفضل ماء الوضوء، والله أعلم بالصواب.

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

١٩٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُوْلُ: «هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.* وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أنسٍ ﷺ. وَرَوَى عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. هَذَا حَدِيْثٌ** صَحِيْحٌ.

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ ابْنِ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [غَرِيْبٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر: قوله: كان يتنفس في الإناء ثلاثًا: أي في الشرب، وفي آخر: "نهى عن التنفس في الإناء"، وهما صحيحان باختلاف تقديرين، أحدهما: أن يشرب وهو يتنفس في الإناء من غير أن يَبِيْنه من فيه، وهو مكروه.

والآخر: أن يشرب من الإناء بثلاثة أنفاس يفصل فيها فاه عن الإناء، يقال: أكرع في الإناء نفسًا أو نفسين، أي جرعة أو جرعتين. وقيل: وجه الجمع أن المنهي هو التنفس فيه مع من يكره نفسه ويتقذره، والاستحباب مع من يحبه ويتبرك به. وحكمة التثليث أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم، وأقل أثرًا في إبراد المعدة وضعف الأعصاب. (مجمع البحار)

قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوْا (سهر) وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ، وَلَكِنْ اشْرَبُوْا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوْا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ (أي فرغتم)». هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَيَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِيُّ هُوَ أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ.

(١٤) بَابُ (عرف) مَا ذُكِرَ فِي الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ مَرَّتَيْنِ. هَذَا حَدِيْثٌ[1] غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ، قُلْتُ: هُوَ أَقْوَى أَمْ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ؟ قَالَ: مَا أَقْرَبَهُمَا! وَرِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُهُمَا عِنْدِي. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ (بصيغة التعجب) عَنْ هَذَا، فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُ مِنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ. وَالْقَوْلُ عِنْدِي مَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (البخاري): رِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُ وَأَكْبَرُ، وَقَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَرَآهُ، وَهُمَا أَخَوَانِ، وَعِنْدَهُمَا مَنَاكِيْرُ.

---

(١) وفي نسخة زيادة "حسن" بعد قوله: "حديث".

سهر: قوله: لا تشربوا إلخ: [حملوه على الكراهة؛ لأنه تكابس الماء في موارد حلقه وأثقل معدته. (المجمع)]

عرف: اختلاف الروايات في مسألة الباب والجمع بينها: قوله: باب إلخ: في بعض الأحاديث ذكر النفسين، وفي بعضها ذكر الثلاثة، والجمع وهو الأصل أن النفس الثالث بعد الفراغ عن الشرب، ذكره بعض الرواة لا البعض الآخر، ولم يثبت التنفس في الإناء، بل إخراج النفس في وسط الشرب بدفع الإناء عن الفم لا في الإناء.

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

١٩٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُثَنَّى الْجُهَنِيَّ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى (سهر) عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ. فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ قَالَ: «أَهْرِقْهَا». قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ». (أمر من الإبانة، جدا بكن) (از نم خود)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٩٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: نهى عن النفخ في الشرب: من أجل ما يخاف أن يبدو من ريقه شيء فيه، فيتأذى غيره إن شربه أو يخرج النفخ رائحة رديئة تعلق بالماء. (مجمع البحار)

* * * *

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ *

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ رِوَايَةً: أَنَّهُ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

سهر قوت شيخ

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ: «اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ»: [النَّهْيِ عَنْ...].

سهر: قوله: نهى عن اختناث الأسقية: الاختناث: أن يكسر أي يقلب شفة القربة ويشرب منها، خنثت السقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته: إذا ثنيته إلى داخل. ووجه النهي: أنه ينتنها بإدامة الشرب، أو حذرًا من الهامة، أو لئلا يترشش الماء على الشارب؛ لسعة فم السقاء. وورد إباحته، ولعل النهي خاصّ بالسقاء الكبير دون الإداوة، أو ذا للضرورة والحاجة، والنهي عن الاعتياد، أو الثاني ناسخ للأول، كذا في "المجمع" و"الطيبي".

قوت: قوله: نهى عن اختناث الأسقية: بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق ثم نون وبعد الألف ثاء مثلثة، مصدر "اختنث السقاء" أي طوى فمه وقلبه ليشرب منه. ولفظ رواية البيهقي في "شعب الإيمان" من طريق ابن أبي ذؤيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن أبي سعيد عن النَّبي ﷺ: "أنه نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها" ثم أخرج البيهقي من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال: شرب رجل من فم سقاء، فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية.

وأخرج من طريق أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب الرَّجل من في السقاء"، قال أيوب: نبئت أن رجلاً شرب من السقاء، فخرجت حيَّة. ثم أخرج من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يشرب من في السقاء". =

شيخ: قوله: نهى عن اختناث الأسقية: وجه المنع أنه يصل بسبب الاختناث الماء دفعة واحدة في المقر، ولا يطيقها فيتضرّر، وأيضًا فيه مظنّة أن تصل إلى المعدة زائدة عن قدر معتد به، وأيضًا يحتمل أن يكون في القربة حيوان ودويبة من حشرات الأرض، فيصل في الجوف على الغفلة. الغرض أن النهي على سبيل الشفقة.

(١٨) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَنَثَهَا، ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ﷺ. هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ* يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ عِيسَى أَمْ لَا.

(خنثها: أي قلب فمها. فمها: أي من فمها)

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ ﷺ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَيَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتًا.

(فقطعته: سهر. فمها: أي من فم قربة)

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيب الْأَرْنَؤُوط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ»: [الْعُمَرِيِّ...].

سهر: قوله: فقطعته: لعله للتبرك به؛ لوصول فم النبي ﷺ إليه، وكذا قطعته أم سليم، وقالت: لئلا يشرب منها أحد بعد شرب النبي ﷺ، كأنها ضنت عليه، كذا في "المجمع".

قوت = قال هشام: فإنه يُنتِّنُه ذلك، قال البيهقي: رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولاً، وقال: لأن ذلك ينتِّنه، والصحيح أنه من قول هشام، قال: وهذا الذي قاله هشام محتمل، وهو ما يصيبه من نفسه وبخار معدته، وقد لا تطيب نفس كل أحد بشرب سؤره، فأحب التنزه من ذلك؛ لئلا يفسده على غيره. ثم روى حديث عبد الله بن أنيس الذي رواه المصنف بعد هذا، وقال: الظاهر أن خبر النهي كان بعد هذا. =

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَيْمَنِيْنَ أَحَقُّ بِالشُّرْبِ

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عنْ ابنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ بُسْرٍ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

خلط سهر قوت

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: الأيمن فالأيمن: ضبط بالنصب والرفع، وهما صحيحان، النصب على تقدير: "أعط الأيمن"، والرفع على تقدير: "الأيمن أحقّ" أو نحو ذلك، وفي الرواية الأخرى: "الأيمنون"، وهو يرجح الرفع. وفيه بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وأن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم، وإن كان صغيرًا أو مفضولاً؛ لأن رسول الله ﷺ قدم الأعرابي والغلام. (الطيبي)

قوت = ثم روى حديث كَبْشَةَ الذي رواه المصنف أيضًا، وروى مثله من حديث عائشة ومن حديث أم سُليم، وقال: هذه الأخبار تدل على الجواز، وخبر النهي يدل على استحباب تنحية الأذى عن الشراب وغيره بترك ذلك، ويحتمل أن يكون خبر النَّهي في غير المعلقة، وخبر الرخصة في المعلقة، فالمعلقة أبعد من دخول الحيّات فيها. قوله: الأيمن فالأيمن: رُوِي بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب على تقدير فعل، أي "أعط".

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ الشَّرَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

١٩٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْحُلْوَ الْبَارِدَ. شیریں خنک

هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مِثْلَ هَذَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

١٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «الْحُلْوُ الْبَارِدُ».

وَهَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

* * * *